

# Régimen Antilavado en México

Resumen ejecutivo de la sesión de NEXUM SAU sobre la LFPIORPI, la reforma de 2025 y el análisis de las modificaciones a las Reglas de Carácter General (agosto 2026)

### Idea central de la sesión

Cumplir con la LFPIORPI no es opcional, no lo sustituye el notario y no es exclusivo del área de Cumplimiento. El régimen se compone de más de 100 obligaciones específicas y, tras la reforma, exige demostrar el cumplimiento con evidencia: manual, metodología de riesgos, sistema automatizado y dictamen de auditoría. La segunda mitad de la sesión mostró cómo se ve eso en la operación: la primera línea de defensa es el vendedor, y el sistema es lo que convierte cada decisión comercial en evidencia. El lema de la firma resume el enfoque: *más vale prevenir que demandar*.

## 1. Mito vs. Realidad

La sesión abrió desmontando cuatro creencias comunes entre sujetos obligados:

| MITO                                                                                                                               | REALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El cumplimiento a la LFPIORPI: (1) es opcional; (2) no es necesario; (3) lo hace el Notario, no yo; (4) no pasa nada si no cumplo. | Cumplir con <b>todas</b> las obligaciones derivadas de la LFPIORPI a cargo de quienes realizan Actividades Vulnerables no es opcional, ni se suple por el cumplimiento del Notario u otra figura análoga. Cumplir —y cumplir bien— es una <b>obligación</b> a cargo de los Sujetos Obligados. |
| MITO                                                                                                                               | REALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cumplir con la LFPIORPI es muy complicado y solo lo pueden hacer quienes tienen conocimientos técnicos especializados.             | Cumplir con las obligaciones normalmente <b>no</b> es complicado. Lo que sí puede serlo es <b>tener las herramientas necesarias</b> para cumplir.                                                                                                                                             |
| MITO                                                                                                                               | REALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cumplir con la LFPIORPI es exclusivo del área de Cumplimiento o Compliance.                                                        | Cumplir involucra a diversas áreas, desde la <b>fuerza de ventas</b> hasta el <b>Director General</b> .                                                                                                                                                                                       |
| MITO                                                                                                                               | REALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cumplir con la LFPIORPI consiste solamente en preguntar algunas cosas al cliente y mandar un aviso.                                | El Régimen Antilavado se compone de <b>más de 100 obligaciones específicas</b> .                                                                                                                                                                                                              |

## 2. Obligaciones generales del Sujeto Obligado

Las doce obligaciones marco que aplican a quien realiza una Actividad Vulnerable:

- 1 Política de identificación y conocimiento del cliente o usuario.
- 2 Obtener información del **beneficiario controlador**.
- 3 Integrar el Expediente Único de Identificación.
- 4 Custodiar y resguardar la información (**10 años**).
- 5 Dar facilidades a visitas de verificación.
- 6 Manual de cumplimiento.
- 7 Designar Representante Encargado de Cumplimiento.
- 8 Respetar los límites al **dinero en efectivo**.
- 9 Presentar avisos mensuales (AR, Inf0, Inf27Bis, Av24hr).
- 10 Contar con **Mecanismos Automatizados**.
- 11 Realizar ejercicios de auditoría anual (a partir de **2028**).
- 12 Política de capacitación y selección de colaboradores.

## 3. Sanciones por incumplimiento

Las multas en materia de PLD se mueven en dos niveles. Valor diario de la UMA 2026: **\$117.31 MXN**.

| Supuesto                                                                                                    | Rango en UMA                                                                                 | Equivalente en MXN               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| No atender requerimientos, incumplir obligaciones de identificación, o presentar avisos tarde o incompletos | 200 a 2,000 UMA                                                                              | <b>\$23,462 a \$234,620</b>      |
| Avisos omitidos u operaciones prohibidas                                                                    | 10,000 a 65,000 UMA, o del 10% al 100% del valor del acto u operación (lo que resulte mayor) | <b>\$1,173,100 a \$7,625,150</b> |

### Atenuante relevante de la reforma

Se amplió la facilidad de **no sancionar** en caso de cumplimiento espontáneo en primera ocasión, y de **reducción de multas al 50%** en la segunda ocasión.

## 4. Umbrales del Artículo 17 de la LFPIORPI

Montos de identificación y de aviso por fracción, calculados con la UMA 2026 de \$117.31. "Siempre" significa que la obligación aplica sin importar el monto de la operación.

| Fr.   | Actividad                                                                                    | Identificación (UMA) | Identificación (MXN) | Aviso (UMA) | Aviso (MXN)  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| I     | Juegos con apuesta, concursos y sorteos                                                      | 325                  | \$38,125.75          | 645         | \$75,664.95  |
| II    | Tarjetas de crédito o de servicios                                                           | 805                  | \$94,434.55          | 1,285       | \$150,743.35 |
| II    | Tarjetas prepagadas                                                                          | 645                  | \$75,664.95          | 645         | \$75,664.95  |
| II    | Vales, cupones, monederos electrónicos o certificados                                        | 645                  | \$75,664.95          | 645         | \$75,664.95  |
| III   | Cheques de viajero                                                                           | Siempre              | Siempre              | 645         | \$75,664.95  |
| IV    | Préstamos o créditos, con o sin garantía                                                     | Siempre              | Siempre              | 1,605       | \$188,282.55 |
| V     | Comercialización de bienes inmuebles (construcción, desarrollo, intermediación, compraventa) | Siempre              | Siempre              | 8,025       | \$941,412.75 |
| V Bis | <b>Desarrollo Inmobiliario</b>                                                               | Siempre              | Siempre              | 8,025       | \$941,412.75 |
| VI    | Piedras y metales preciosos, joyas y relojes                                                 | 805                  | \$94,434.55          | 1,605       | \$188,282.55 |
| VII   | Subasta y comercialización de obras de arte                                                  | 2,410                | \$282,717.10         | 4,815       | \$564,847.65 |
| VIII  | Distribución y comercialización de vehículos (terrestres, marítimos, aéreos)                 | 3,210                | \$376,565.10         | 6,420       | \$753,130.20 |
| IX    | Servicios de blindaje (vehículos e inmuebles)                                                | 2,410                | \$282,717.10         | 4,815       | \$564,847.65 |
| X     | Traslado y custodia de dinero o valores                                                      | Siempre              | Siempre              | 3,210       | \$376,565.10 |
| XIII  | Recepción de donativos por organizaciones sin fines de lucro                                 | 1,605                | \$188,282.55         | 3,210       | \$376,565.10 |
| XV    | Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles (arrendamiento)                        | 1,605                | \$188,282.55         | 3,210       | \$376,565.10 |
| XVI   | Operaciones con Activos Virtuales                                                            | Siempre              | Siempre              | 210         | \$24,635.10  |

Notas: en el traslado y custodia de dinero o valores, cuando no sea posible determinar el monto trasladado o custodiado, se presenta Aviso en **todos** los casos. La fila resaltada corresponde a la nueva fracción V Bis (Desarrollo Inmobiliario). La última sección de la lámina fotografiada quedó parcialmente ilegible, por lo que los umbrales de la fracción XVI conviene verificarlos contra la publicación oficial antes de usarlos operativamente.

## 5. Principales reformas a la LFPIORPI

### 5.1 Cambios sustantivos

- 1 Ampliación del concepto de **Beneficiario Controlador** y nuevas obligaciones asociadas.
- 2 Nuevas Actividades Vulnerables: **desarrollo inmobiliario**, mediadores y **fideicomiso**.
- 3 El resguardo de información pasa de **5 a 10 años** e incluye ahora los "registros de las operaciones" y la "correspondencia comercial".
- 4 Evaluación con un **Enfoque Basado en Riesgos** (EBR).

### 5.2 Nuevas exigencias operativas

- 4 **Manual de Cumplimiento**: política de identificación, conocimiento y capacitación (órgano de administración, dirección, representantes de cumplimiento y colaboradores que realicen actividades de cumplimiento), selección de personal, entre otros.
- 5 **Mecanismos Automatizados** para monitorear operaciones conforme al perfil transaccional, a PEPS y a clientes de riesgo alto.
- 6 **Ejercicio de auditoría anual**, interna o externa.

### 5.3 Régimen sancionador y penal

- 7 Nueva sanción por incorporar **datos o imágenes ilegibles**.
- 8 Incorporación de la **comisión culposa**.
- 9 Reconocimiento de la **UIF como víctima**.
- 10 Ampliación de la facilidad de no sancionar en cumplimiento espontáneo en primera ocasión y reducción de multas al 50% en la segunda.

### 5.4 Modificaciones a las Reglas de Carácter General (agosto 2026)

- 1 Nuevas facultades para la **UIF** y el **SAT**.
- 2 Aclaración de umbrales: los montos considerados para **Actividad Vulnerable son brutos**; los montos considerados para **aviso son netos**.
- 3 Aclaración al límite de pago en efectivo: aplica al monto neto, incluyendo accesorios y contribuciones, y aplica a operaciones relacionadas.
- 4 Aclaración al procedimiento de acumulación: por "hasta seis meses".

## 6. Artículo 18, fracción IV: qué hay que conservar

La obligación de resguardo por 10 años no se limita al expediente de identificación. La fracción IV del artículo 18 detalla cinco componentes que deben conservarse por cada operación:

|                                                        |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Información y documentación soporte                 | Todo aquello que sustente la operación y permita acreditar qué ocurrió.                                            |
| 2. Registros de las operaciones                        | "Reconstrucción de operaciones en lo individual": poder regresar a una operación específica y conocer su historia. |
| 3. Correspondencia comercial                           | "La correspondencia comercial que las partes involucradas se hubieran compartido" para llevar a cabo la operación. |
| 4. Resultados de análisis previos                      | Resultados de los análisis realizados antes o durante la operación, cuando existan.                                |
| 5. Información de identificación del cliente o usuario | Información y documentación utilizada para identificar a clientes o usuarios.                                      |

### Fecha límite de implementación

**1 de junio de 2027.** Conservar correspondencia comercial y poder reconstruir una operación individual implica capturar conversaciones y decisiones que hoy viven en WhatsApp, correo y cabezas de vendedores. Es el requisito que en la práctica obliga a tener un sistema.

## 7. Los 4 pilares del cumplimiento PLD

El modelo propuesto por NEXUM SAU: una estructura completa para **cumplir, controlar y demostrar**, sostenida transversalmente por la **capacitación**.

| 01                                            | 02                                                   | 03                                           | 04                                                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Manual de políticas internas</b>           | <b>Enfoque basado en riesgos</b>                     | <b>Dictamen de auditoría</b>                 | <b>Sistema automatizado</b>                                    |
| Define reglas, criterios y responsabilidades. | Permite identificar, clasificar y priorizar riesgos. | Verifica que el modelo funciona y se aplica. | Convierte el cumplimiento en un proceso trazable y controlado. |
| <b>CAPACITACIÓN</b>                           |                                                      |                                              |                                                                |

### Pilar 2 en detalle: Enfoque Basado en Riesgo

La adopción de un EBR tiene como resultante una **Metodología de Evaluación de Riesgos**, diseñada a la medida y desde las circunstancias y el contexto del Sujeto Obligado, que después se **implementa en el Sistema Automatizado**. Es decir: la metodología no es un documento aislado, es el insumo que parametriza el sistema.

## 8. La primera línea de defensa es quien vende

Quien tiene el primer contacto con el cliente es quien realmente ejecuta el cumplimiento. En un centro cambiario es el cajero; en un desarrollador inmobiliario es el **asesor de ventas**.

### El punto clave

El vendedor **no necesita convertirse en especialista PLD**. Necesita un proceso que le indique qué hacer, cuándo hacerlo y qué no puede omitir.

## 9. Ventas vs. Compliance: la mala combinación

Ventas quiere avanzar; Cumplimiento quiere evitar riesgos. En medio aparece el **riesgo real**: recaptura de datos, omisiones e información dispersa. El reto no es que uno gane, sino que ambos trabajen dentro del mismo proceso.



*La venta puede avanzar, pero cada decisión deja evidencia.*

## 10. De la operación al control: el sistema en vivo

La segunda mitad de la sesión fue una demostración de **Upnify** como Mecanismo Automatizado. La tesis: convertir la actividad comercial en **evidencia trazable**, integrando ventas, expediente, validación y cumplimiento en un mismo flujo, para que la organización no solo cumpla, sino que pueda **demostrar cómo cumplió**, quién intervino y qué ocurrió en cada operación.

### 10.1 El ciclo completo dentro del sistema

| Prospecto | Oportunidad | Expediente | Consulta de listas | Venta | Alertas | Avisos | Acuses | Auditoría |
|-----------|-------------|------------|--------------------|-------|---------|--------|--------|-----------|
|-----------|-------------|------------|--------------------|-------|---------|--------|--------|-----------|

La plataforma se presenta como una suite (CRM, Connect, Engage, Flow, Train, ERP y el módulo PLD) y se respalda con certificaciones **ISO/IEC 27001** (gestión de seguridad de la información) y **SOC 2** (controles de seguridad y operación de servicios tecnológicos). Entre los clientes mostrados: Sadasi, Civitas, AMG Desarrollos, Intraurbana, Herso, Vivo, Lodela, Primer Cuadro, CANADEVI, Fibra Inn, Marriott, AXA y Coparmex.

### 10.2 Lo que se vio en pantalla

- **Expediente dentro de la oportunidad:** documentos oficiales marcados como "Requerido" (identificación, comprobante de domicilio, constancia de situación fiscal), sección de beneficiario/controlador, contactos relacionados, fechas a recordar y pendientes.
- **Documentos con vigencia:** cada archivo queda "Procesado" con su fecha de expiración (p. ej. CSF al 26/ene/2026, comprobante al 05/feb/2026, identificación al 30/dic/2030), de modo que el sistema avisa cuando el expediente caduca.
- **Búsqueda en listas de control:** consulta con folio (formato AML-AAAAMMDD-000000), número de listas consultadas y resultado general ("Sin coincidencias").
- **Bitácora de trazabilidad:** cada carga de documento y cada búsqueda queda registrada con fecha, hora y usuario. Esto es, literalmente, la evidencia que pide el artículo 18.
- **Dashboard de avisos:** expedientes, operaciones, monto, alertas y bloqueos del mes y del año; expedientes por nivel de riesgo; y monto acumulado de operaciones ligadas agrupadas por nivel de riesgo del cliente en los últimos 12 meses (el mecanismo de acumulación).

### 10.3 Si el riesgo cambia, el proceso también debe cambiar

El sistema debe transformar una calificación de riesgo en acciones concretas y trazables:

| BAJO                                  | MEDIO                                | ALTO                        | CRÍTICO                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Continúa el flujo con expediente base | Requiere revisión y autorización PLD | Activa diligencia reforzada | Escala y evalúa aviso 24 h |

Las reglas y parámetros los define el **Especialista de Cumplimiento**, no el proveedor de software: el sistema ejecuta la metodología, no la sustituye.

## 11. Qué hacer ahora: plan de acción

- 1 Diseñar e implementar una **Metodología de Evaluación de Riesgos**.
- 2 Actualizar el **Manual de Políticas Internas** para incluir y contemplar las nuevas obligaciones.
- 3 Contemplar procedimientos específicos de **capacitación y selección de personal**.
- 4 Implementar y usar **Mecanismos Automatizados**.
- 5 Realizar un **dictamen de auditoría anual**.

### Lectura para quien opera inmuebles o desarrollo inmobiliario

La fracción V Bis (Desarrollo Inmobiliario) obliga a identificar **siempre**, sin umbral, y el aviso se dispara en 8,025 UMA (\$941,412.75). Sumado al resguardo de 10 años, a la exigencia de beneficiario controlador y a los mecanismos automatizados, el cumplimiento manual por hoja de cálculo deja de ser defendible ante una visita de verificación.

## 12. Recursos ofrecidos en la sesión

- Documento descargable con el detalle de todas las modificaciones a las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI y comentarios sobre estas (código QR en la lámina de cierre).
- **Curso básico del Régimen Antilavado:** 10 horas de formación práctica, modalidad híbrida (Zoom + plataforma), materiales y evaluación en Upnify Train, con constancia de participación. Cubre marco normativo y obligaciones, identificación de riesgos y señales de alerta, aplicación de controles y documentación.

---

Documento elaborado a partir de las fotografías de las láminas de la sesión de NEXUM SAU ("Especialistas en derecho preventivo y PLD/FT"), 26 de agosto de 2026. Es un resumen de notas, no un documento oficial ni asesoría legal: antes de tomar decisiones de cumplimiento conviene contrastar cifras y umbrales contra el texto publicado en el DOF.